

CÓDIGO PENAL MILITAR



Capítulo I - Dos Princípios Fundamentais

Art. 1º Todo militar tem o dever de zelar pela honra da corporação, pela segurança pública e pelos direitos dos cidadãos.

Art. 2º A obediência à hierarquia e à disciplina são pilares inabaláveis da Polícia Militar.

Art. 3º A Corregedoria atuará com imparcialidade, buscando a verdade dos fatos e a aplicação justa das penalidades.

Art. 4º Nenhuma infração ou crime militar será punido sem a devida investigação e o direito à ampla defesa do acusado.

Capítulo II - Das Infrações e Crimes Militares

Seção I - Disposições Gerais sobre a Aplicação das Penas

Art. 5º – Aplicação das Penas: As penas previstas em cada artigo representam os limites máximos, podendo o juiz ou autoridade competente atenuar, substituir ou agravar a sanção conforme as circunstâncias do fato, os antecedentes do agente e a gravidade da infração.

§1º – A pena de exoneração será obrigatória apenas nos casos em que a permanência do agente comprometa de forma irreversível a confiança, a hierarquia ou a imagem da corporação.

§2º – Nos demais casos, poderá ser substituída por advertência, reciclagem, suspensão ou pena de reclusão simples, mediante decisão fundamentada.

§3º – A reincidência poderá acarretar a aplicação direta da pena máxima prevista, ainda que em conduta de menor gravidade.

Seção II - Da Má Conduta Policial (Infrações Disciplinares)

Configura qualquer ato ou omissão que viole os deveres éticos, disciplinares e funcionais do militar, sem configurar um crime de maior gravidade.

Art. 6º – Insubordinação Leve: Questionamento desnecessário ou atraso injustificado no cumprimento de ordens legítimas.

Pena: Advertência.

Art. 7º – Desrespeito: Tratar superiores, subordinados ou civis de forma rude, irônica ou inadequada, sem configurar agressão.

Pena: Advertência.

Art. 8º – Negligência no Dever: Falta de atenção ou zelo no cumprimento das atribuições funcionais.

Pena: Advertência ou Reciclagem.

Art. 9º – Uso Indevido do Uniforme: Utilização do uniforme em locais ou situações que desabonem a imagem da corporação.

Pena: Advertência.

Art. 10º – Linguagem Imprópria: Uso de vocabulário chulo ou agressivo em serviço ou em interação pública.

Pena: Advertência.

Art. 11º – Ausência Injustificada: Pequenas ausências sem comunicação prévia ou justificativa plausível.

Pena: Advertência; reincidência: Advertência Permanente.

Art. 12º – Comportamento Social Desabonador: Condutas em ambiente de folga que, por sua natureza, maculem a imagem da instituição.

Pena: Advertência ou Advertência Permanente.

Seção III - Dos Crimes Militares (Infrações Graves)

Constituem crimes militares os atos ou omissões que atentem gravemente contra a instituição, a segurança pública, os direitos humanos ou o patrimônio, exigindo rigorosa sanção

Art. 13º – Prevaricação: Quando o agente deixar de cumprir ou retardar indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

Pena: 70 meses + Exoneração (facultativa, conforme gravidade).

Art. 14º – Peculato: Apropriar-se ou desviar valores ou bens pertencentes ao poder público em razão do cargo.

Pena: 150 meses + Exoneração (facultativa, conforme gravidade).

Art. 15º – Corrupção Passiva: Solicitar, receber ou aceitar vantagem indevida em razão do exercício da função.

Pena: 150 meses + Exoneração.

Art. 16º – Corrupção Ativa: Oferecer ou prometer vantagem indevida a servidor público em troca de benefício.

Pena: 100 meses + Exoneração + Multa de 1 milhão.

Art. 17º – Abuso de Autoridade: Uso excessivo da força, revistas ou prisões ilegais, ou intimidação para obter vantagens.

Pena: Exoneração + Blacklist Permanente.

Art. 18º – Desvio de Função: Exercer atribuições diversas daquelas que correspondem ao cargo.

Pena: Advertência.

Art. 19º – Extrapolar Jurisdição: Ultrapassar limites e competências da própria jurisdição em ocorrências ou ações.

Pena: Advertência + Reciclagem.

Art. 20º – Uso Indevido de Recursos Públicos: Utilizar veículos, aeronaves ou armamentos do poder público para fins particulares.

Pena: 150 meses + Exoneração (facultativa, conforme gravidade).

Art. 21º – Insubordinação Grave: Recusa explícita, reiterada ou violenta em cumprir ordem legítima de superior.

Pena: Reciclagem ou Exoneração.

Art. 22º – Deserção: Abandono do serviço por mais de 72 horas sem autorização.

Pena: Exoneração.

Art. 23º – Violência contra Civil: Praticar agressão física ou moral injustificada contra civis.

Pena: Reciclagem ou Exoneração.

Art. 24º – Embriaguez ou Drogadição em Serviço: Apresentar-se ou permanecer em serviço sob efeito de álcool ou drogas.

Pena: Reciclagem; reincidência: Exoneração.

Art. 25º – Vazamento de Informações: Revelar dados sigilosos da corporação, operações ou de cidadãos.

Pena: 200 meses + Advertência.

Art. 26º – Obstrução de Justiça: Alterar provas, coagir testemunhas ou interferir em investigações da Corregedoria.

Pena: Exoneração.

Art. 27º – Omissão de Socorro: Deixar de prestar auxílio estando em serviço ou em situação de perigo iminente.

Pena: Reciclagem ou Exoneração (facultativa, conforme gravidade).

Art. 28º – Associação Criminosa: Associar-se a militares ou civis para prática reiterada de crimes.

Pena: 100 meses + Exoneração + Blacklist Permanente.

Art. 29º – Desacato à Autoridade: Praticar ato de ofensa ou desrespeito contra autoridade em razão de sua função.

Pena: 50 meses + Advertência.

Art. 30º – Desvio de Recursos Públicos: Utilizar arsenal ou bens da corporação para proveito particular.

Pena: 80 meses + Exoneração.

Art. 31º – Desvio de Materiais de Apreensão: Apropriar-se de itens apreendidos de forma ilegal.

Pena: 200 meses + Exoneração + Blacklist Permanente + Multa de 1 milhão.

Art. 32º – Concussão: Exigir vantagem indevida em razão do cargo para beneficiar criminoso.

Pena: 150 meses + Exoneração.

Art. 33º – Facilitar Contrabando ou Descaminho: Colaborar ou facilitar atos de contrabando.

Pena: 150 meses + Exoneração.

Art. 34º – Condescendência Criminosa: Perdoar ou não responsabilizar subordinado infrator por falta de competência ou conveniência.

Pena: 80 meses + Advertência.

Capítulo III – Do Processo Disciplinar

Art. 35º O processo disciplinar será conduzido pela Corregedoria, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 36º A apuração de má conduta ou crime militar poderá ser instaurada de ofício, por denúncia de superior ou por representação fundamentada.

Art. 37º O militar acusado deverá ser notificado, podendo apresentar defesa oral ou escrita no prazo de 48 horas.

Art. 38º As penas serão aplicadas conforme a gravidade da infração e os antecedentes funcionais do acusado.

Art. 39º Cabe recurso à instância superior, no prazo de 48 horas, quando se tratar de penas de Reciclagem, Advertência Permanente ou Exoneração.

Capítulo IV – Disposições Finais

Art. 40º A aplicação das sanções previstas neste Código não exclui eventual responsabilidade civil ou penal do militar perante a Justiça Comum.

Art. 41º Este Código poderá ser revisto e atualizado conforme as necessidades de Meta City.

Art. 42º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria, com base nos princípios deste Código e nas normas gerais de direito.

Art. 43º Este Código entra em vigor na data de sua publicação e aplica-se a todos os integrantes da corporação militar de Meta City



Dica

Sessões II e III do Capítulo II serão dos crimes imputados ao agente público